ДОГОВОР

на оказание услуг по уборке помещений № MD-001

г. Алматы «27» сентября 2023 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Медеу Девелопмент», БИН 201245175998, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Мусабеков Т.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «IC Line», БИН 150228868477, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ахметова Г.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание услуг по уборке помещений (далее — «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

«Здание» — ТРЦ «Норд», расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Талгарский тракт, д. 88.

«Помещения» — подлежащие уборке помещения общего пользования, санузлы, фуд-корт, офисы администрации, инженерной службы и службы безопасности, технические помещения, находящиеся в Здании.

«Прилегающая территория» — подлежащая уборке территория по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Талгарский тракт, д. 88, включая парковки, тротуары и въезды.

«Технический персонал» — лица, обслуживающие Заказчика от имени Исполнителя.

«Уполномоченное лицо» — письменно назначенный представитель Заказчика.

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является регулирование взаимоотношений Сторон, возникающих в связи с оказанием Исполнителем услуг по уборке Помещений и Прилегающей территории (далее — «Услуги») в соответствии с Перечнем и Графиком оказания услуг (Приложение № 1).

1.2. Уборка помещений арендаторов Здания не входит в предмет Договора и оказывается Исполнителем арендаторам по отдельным договорам.

Статья 2. Обязанности Заказчика

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить выполнение условий настоящего Договора;

2.1.2. утвердить предоставленный Исполнителем Перечень и График работ (Приложение № 1), который уточняет основные виды услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору;

2.1.3. оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные статьёй 6 настоящего Договора;

2.1.4. для постоянного взаимодействия с Исполнителем и его техническим персоналом (далее — «Технический персонал») назначить уполномоченное лицо из своих работников (далее — «Уполномоченное лицо») и уведомить об этом Исполнителя;

2.1.5. провести первоначальный инструктаж Технического персонала Исполнителя о порядке, правилах входа, выхода и условиях пребывания в Помещениях;

2.1.6. обеспечить необходимые условия для оказания услуг: централизованную систему сбора мусора, исправную канализацию, источники электропитания, холодного и горячего водоснабжения, освещение, места для залива и слива воды и складирования мусора;

2.1.7. относить стоимость электроэнергии, водоснабжения и канализации, потребляемых в процессе оказания услуг, на свой счёт;

2.1.8. при оказании услуг в помещениях с ограниченным доступом обеспечить присутствие ответственных сотрудников Заказчика;

2.1.9. сообщать Исполнителю о необходимости изменения сроков оказания услуг не менее чем за 24 часа до вступления таких изменений в силу;

2.1.10. подписать Акт выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме. Если мотивированный отказ не получен Исполнителем в указанный срок, услуги считаются принятыми.

2.1.11. предоставить Исполнителю безвозмездно помещение для хранения инвентаря и раздевалку для Технического персонала площадью не менее 40 м².

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. проводить совещания с Исполнителем для обсуждения текущих рабочих вопросов;

2.2.2. контролировать ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

Статья 3. Обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. самостоятельно определять способы оказания услуг так, чтобы услуги оказывались надлежащим образом и в оговорённые Сторонами сроки;

3.1.2. оказывать услуги с надлежащим качеством, в полном соответствии с утверждённым Заказчиком Перечнем и Графиком работ (Приложение № 1);

3.1.3. обеспечивать Технический персонал инвентарём, моющими и чистящими средствами, спецодеждой за свой счёт;

3.1.4. применять только сертифицированные чистящие и моющие средства, разрешённые санитарно-эпидемиологическими нормами Республики Казахстан, и исправный инвентарь;

3.1.5. соблюдать установленный Заказчиком режим доступа в Помещения;

3.1.6. бережно относиться к имуществу Заказчика, его работников и клиентов;

3.1.7. соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию о Заказчике, его клиентах и деятельности;

3.1.8. соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности и санитарного контроля;

3.1.9. не позднее 5-го числа каждого месяца предоставлять Заказчику в двух экземплярах подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за прошедший месяц и счёт-фактуру.

3.1.10. обеспечить на объекте численность Технического персонала не ниже указанной в Приложении № 1 по каждой должности и смене.

3.2. Исполнитель вправе предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество оказания услуг.

Статья 4. Порядок оказания Услуг

4.1. Услуги оказываются Исполнителем в объёме и с периодичностью, установленными в Приложении № 1.

4.2. Уполномоченное лицо Заказчика осуществляет контроль за качеством и объёмом оказываемых услуг.

4.3. При обнаружении Уполномоченным лицом случаев некачественного оказания услуг Исполнитель обязуется устранить замечания за свой счёт в разумные сроки.

4.4. Если в процессе оказания услуг выявится невозможность выполнения отдельных видов услуг не по вине Исполнителя, Исполнитель в течение двух часов уведомляет Уполномоченное лицо, о чём составляется акт, подписываемый обеими Сторонами.

4.5. Заказчик вправе отстранить от оказания услуг лиц Технического персонала, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, и потребовать их замены. Исполнителю предоставляется разумное время для замены.

4.6. Всё оборудование, инвентарь, чистящие и моющие средства, используемые Исполнителем, являются собственностью Исполнителя.

Статья 5. Ответственность Сторон

5.1. За каждую смену, в которую численность Технического персонала по должности ниже указанной в Приложении № 1, Заказчик вправе удержать стоимость недостающих человеко-смен, рассчитанную исходя из месячной стоимости Услуг, делённой на общее число человеко-смен в месяце.

5.2. Стороны несут иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Условия оплаты

6.1. Стоимость Услуг указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору.

6.2. Исполнитель не позднее 5-го числа каждого месяца предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за прошедший месяц и счёт-фактуру.

6.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказанных Услуг, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ.

6.4. Изменение стоимости Услуг возможно только по соглашению Сторон путём подписания Дополнительного соглашения.

6.5. Стороны обязуются ежеквартально подписывать акты сверки взаимных расчётов.

Статья 7. Срок действия Договора. Порядок расторжения

7.1. Договор вступает в силу 19 октября 2023 года и действует 1 (один) год.

7.2. Если ни одна из Сторон не позднее чем за 1 (один) месяц до истечения срока не заявит в письменном виде о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на один календарный год.

7.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения Договора.

7.4. При досрочном расторжении Стороны производят взаиморасчёты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения.

Статья 8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных действий, забастовок, актов государственных органов, повлёкших невозможность исполнения Договора.

8.2. Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Подтверждением является справка компетентного органа.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 90 дней, любая Сторона вправе расторгнуть Договор с уведомлением за 30 дней.

Статья 9. Прочие условия

9.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

9.2. Споры, не урегулированные переговорами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 10. Адреса, реквизиты

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Медеу Девелопмент»
БИН 201245175998
г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А
ИИК KZ__ ____ ____ ____ ____
Банк: _____

Директор

_____ / Мусабеков Т.Е. /
М. П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «IC Line»
БИН 150228868477
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/1, офис 12
ИИК KZ45 601A 0310 0042 1177
АО «Банк Алтын Дала», БИК ALDAKZKA
Тел.: +7 (727) 300-10-20
Директор

_____ / Ахметова Г.С. /
М. П.

Приложение № 1
к Договору № MD-001 от «27» сентября 2023 г.

Перечень и График оказания Услуг

Адрес: г. Алматы, Медеуский район, Талгарский тракт, д. 88.

Площадь внутренних помещений: 21 400 м². Площадь Прилегающей территории: 28 000 м². Мойка сэндвич-панелей и витражей: 16 500 м².

Спектр услуг	Объём	Стоимость в месяц
Базовая, поддерживающая и генеральная уборка внутренних помещений и Прилегающей территории	21 400 м² + 28 000 м²	14 560 000 тенге с НДС, в том числе НДС 1 560 000 тенге
Мойка сэндвич-панелей и витражей при помощи автовышки	16 500 м²	Стоимость формируется по факту первой мойки

Штатная расстановка Технического персонала:

№	Должность	Количество, чел.	График работы
1	Администратор объекта	2 (1 в смену)	08:00–22:00, 2/2
2	ОПУ МОП (места общего пользования)	12 (6 в смену)	08:00–22:00, 2/2
3	ОПУ санузлы	8 (4 в смену)	08:00–22:00, 2/2
4	ОПУ полотёр (поломоечная машина)	4 (2 в смену)	08:00–22:00, 2/2
5	ОПУ фуд-корт	6 (3 в смену)	08:00–22:00, 2/2
6	ОПУ офис администрации, инженерной службы и СБ	1 (1 в смену)	07:00–16:00, 5/2
7	ОПУ ночная смена	6 (3 в смену)	22:00–07:00, 2/2
8	ОПУ прилегающая территория	4 (3 в смену)	08:00–19:00, 6/1
9	ОПУ прилегающая территория (ночь)	2 (1 в смену)	20:00–08:00, 2/2
10	Тракторист	1 (1 в смену)	плавающий, —

В зимний период (с 15 ноября по 15 марта) численность ОПУ прилегающей территории увеличивается до 6 человек (4 в смену), трактористов — до 3 человек без изменения стоимости.

Оборудование:

№	Наименование	Количество	Место использования
1	Профессиональная поломоечная машина	3	внутренние помещения
2	Эскалаторная машина	1	внутренние помещения
3	Роторная машина	2	внутренние помещения
4	Трактор	1	прилегающая территория
5	Поливомоечная машина	1	прилегающая территория
6	Фронтальный погрузчик	1	прилегающая территория
7	Самосвалы для вывоза снега	—	по мере объёма работ

1. Базовая уборка (ежедневно):

- влажная уборка пола с помощью поломоечных машин, ручного инвентаря и специальных моющих средств;
- уборка эскалаторов и травалаторов;
- уборка входных групп, включая стеклянные поверхности и ковровые покрытия;
- мытьё лифтов изнутри и дверей снаружи;
- комплексная уборка санузлов с дезинфекцией;
- удаление загрязнений с предметов интерьера, навигации, скамеек, диванов, колонн;
- уборка пищевых отходов и мусора со столов фуд-корта;
- вынос мусора из контейнеров с их протиркой.

2. Поддерживающая уборка (в течение дня): мытьё полов, контроль санузлов, удаление локальных загрязнений, вынос мусора.

3. Генеральная уборка (ежемесячно): протирка потолочных светильников, мытьё радиаторов, обработка туалетных комнат с удалением ржавчины и водного камня, мойка инсталляций, вентиляционных решёток, витражей магазинов, не сданных в аренду.

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Медеу Девелопмент»
Директор

_____ / Мусабеков Т.Е. /

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «IC Line»
Директор

_____ / Ахметова Г.С. /